

การที่ผู้ร้องทั้งสองบอกเลิกสัญญาสัมปทานและห้ามผู้คัดค้านเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่สัมปทาน รัฐบาลตอบแทนสัญญาที่ผู้คัดค้านจ่ายให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง และรับหลักประกันตามหนังสือสัญญาฉบับนั้น แสดงว่ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งข้อ ๓๑.๑ ของสัญญาสัมปทานดังกล่าว มีข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทไว้ว่า เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญานั้น คู่สัญญาต้องพยายามประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นก่อน ถ้าหากภายในหกสิบวันหรือภายในช่วงเวลาที่ขยายออกไปได้ ๆ ตามแต่จะตกลงกันนั้น คู่สัญญาไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทได้ให้นำข้อพิพาทนั้นเสนอให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ก่อนที่ผู้คัดค้านยื่นคำเสนอข้อพิพาท ผู้คัดค้านได้ทำหนังสือขอให้ผู้ร้องทั้งสองระงับข้อพิพาทโดยเจรจาประนีประนอมยอมความให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน ซึ่งผู้ร้องทั้งสองได้รับหนังสือแล้ว แต่ผู้ร้องทั้งสองเพิกเฉยและไม่พยายามเจรจาแต่อย่างใด จึงถือได้ว่า ผู้คัดค้านได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานแล้ว ผู้คัดค้านจึงมีสิทธินำข้อพิพาทดังกล่าวเสนอให้อนุญาตตุลาการชี้ขาดได้

สำหรับประเด็นว่า สัญญาสัมปทานเลิกกันโดยปริยายหรือโดยข้อกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑^๓ หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า ในสัญญาทางปกครองนั้น รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำบริการสาธารณะ ย่อมมีอำนาจในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวให้สัญญาเป็นอันเลิกกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ โดยมีผลให้สัญญาเลิกกันได้โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อตัดสินให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้ อำนาจการตัดสินใจบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวดังกล่าวมีผลเฉพาะการให้สัญญาเป็นอันเลิกกันเท่านั้น กรณีมิได้หมายความว่า การเลิกสัญญานั้นจะถือเป็นการชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่ายปกครองไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ จากการเลิกสัญญา ซึ่งความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายใดจะมีอยู่อย่างไร ยังคงต้องพิจารณาต่อไปตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม หากเป็นสัญญาทางปกครองที่มีความสำคัญมาก เช่น ในกรณีที่เป็นสัญญาสัมปทาน การจะให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจบอกเลิกสัญญาได้เองฝ่ายเดียวดังกรณีสัญญาทางปกครองทั่ว ๆ ไป อาจเสี่ยงต่อการทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายปกครองจึงไม่มีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวให้สัญญา

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่



เป็นอันเลิกกันได้ แต่ต้องร้องขอหรือเสนอเรื่องต่อศาลให้วินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน เมื่อในคดีนี้สัญญาพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน การแจ้งบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครอง เพียงฝ่ายเดียวจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้เองในทันที อย่างไรก็ตาม การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่บอกเลิกสัญญา ต่อผู้คัดค้าน และได้มีหนังสือแจ้งยืนยันเจตนาที่ไม่ประสงค์จะมีข้อผูกพันตามสัญญาอีกต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาอย่างแจ้งชัดแล้ว เมื่อต่อมาผู้คัดค้าน ได้ยินยอมขนย้ายคนและเครื่องมือออกจากพื้นที่ รวมทั้งไม่ได้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ อีกต่อไป อันเป็นการแสดงออกซึ่งการตกลงให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน สัญญาจึงเป็นอันเลิกกัน และเมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะ ดังที่เป็นอยู่เดิม เทียบเคียงหลักการให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม มาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่เห็นว่า สัญญาเป็นอันเลิกกัน และให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมดังที่เป็นอยู่เดิม จึงไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สำหรับคำชี้ขาดในส่วนที่กำหนดให้ผู้ร้องทั้งสองต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้คัดค้าน กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม นั้น คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดในประเด็นการรับมอบ พื้นที่และป้ายเบี่ยงการรับมอบพื้นที่ของผู้คัดค้านว่า ตามสัญญาข้อ ๒.๒ และภาคผนวก ก. กำหนดให้การขับไล่ผู้บุกรุกในตอนแรกเป็นหน้าที่ของผู้ร้องทั้งสอง หากผู้บุกรุกยังออกไปไม่หมด ผู้คัดค้านจึงจะดำเนินการเอง โดยผู้ร้องทั้งสองตกลงที่จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งปวงแก่ ผู้คัดค้าน ดังนั้น ผู้ร้องทั้งสองจึงมีหน้าที่กำจัดอุปสรรคใด ๆ ในพื้นที่สัมปทาน โดยปลอดภาระ ผูกพันให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งรวมถึงการขับไล่ผู้บุกรุกด้วย และเมื่อผู้ร้องทั้งสองส่งมอบพื้นที่ช้ากว่า ที่กำหนดในสัญญาเป็นอย่างมาก อีกทั้งไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการขับไล่ผู้บุกรุก ออกจากพื้นที่ก่อนส่งมอบ การที่ผู้คัดค้านไม่ยอมรับมอบพื้นที่และป้ายเบี่ยงการรับมอบพื้นที่ จึงมิใช่ความผิดหรือความไม่พร้อมของผู้คัดค้าน ส่วนแบบในการก่อสร้างที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ได้ออกแบบและส่งมอบแบบให้ผู้ร้องทั้งสองพิจารณาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ร้องทั้งสองเห็นว่า แบบที่ผู้คัดค้านเสนอดังกล่าวไม่มีรายละเอียดที่จะสามารถใช้ดำเนินการได้ และบางส่วนของแบบ ก็ไม่สอดคล้องกับ Conceptual Design และรายการจำเพาะแนบท้ายสัญญา ผู้ร้องทั้งสอง จึงปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบแบบของผู้คัดค้านดังกล่าว คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ตามสัญญาข้อ ๗.๒ เห็นได้ว่า การส่งมอบแบบเพียงบางส่วนนั้นสามารถทำได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านได้ออกแบบและส่งมอบแบบให้ผู้ร้องทั้งสองพิจารณา ตามสัญญาโดยถูกต้องแล้ว จึงไม่ใช้กรณีที่ผู้คัดค้านไม่พร้อมปฏิบัติตามสัญญาเพราะโครงการ ไม่มีแบบการก่อสร้างก่อน และผู้ร้องทั้งสองไม่อาจปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบแบบโดยกล่าว



อาศัยเหตุว่าต้องส่งมอบแบบทั้งระยะมิใช่แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ผู้คัดค้านจึงไม่ได้เป็นฝ่าย ผิดสัญญา สำหรับประเด็นการออกแบบวางรถไฟเส้นทางยมราช-มักกะสัน ผู้ร้องทั้งสองอ้างว่า ผู้คัดค้านออกแบบไม่ครบจำนวน ๓ ร่าง ตามสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ภาคผนวก ค. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดของแบบรูปตัด (detailed section) ที่ระบุให้มี ๓ ร่างเอาไว้ และเห็นว่าผู้คัดค้านได้ทำการออกแบบก่อสร้าง เส้นทางสัมปทานถูกต้องตามสัญญาและหลักวิศวกรรมแล้ว ส่วนประเด็นการออกแบบขานชาลา ไม่เพียงพอต่อวางรถไฟบริเวณสถานีกลางบางซื่อ คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ตามสัญญา ภาคผนวก ค. กำหนดให้ผู้คัดค้านต้องก่อสร้างขานชาลาจำนวน ๑ ขานชาลา หรือมากกว่า เพื่อรองรับระบบรถไฟตามสถานีต่าง ๆ ซึ่งผู้คัดค้านได้ออกแบบให้มีขานชาลา บริเวณสถานีบางซื่อใหม่ถึงจำนวน ๒๐ ขานชาลา โดยใช้หลักหลักเกณฑ์การออกแบบให้มี ขานชาลา ๑ ขานชาลา ต่อวางรถไฟ ๑ ราย มีใช้เพียง ๗-๑ ขานชาลา ตามที่ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้าง ปรากฏหลักฐานตามเอกสารหมายเลข ค ๑๗ ซึ่งผู้ร้องทั้งสองก็มีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับจำนวน ขานชาลาตามแบบที่ผู้คัดค้านได้ส่งไปข้างต้น ดังนั้น การออกแบบขานชาลาและสถานีรถไฟ ของผู้คัดค้านจึงเพียงพอและถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว นอกจากนี้ ประเด็นการออกแบบจำนวนขานชาลาของสถานีสามเสนและสถานีดอนเมืองซึ่งผู้ร้องทั้งสอง อ้างว่า ผู้คัดค้านออกแบบสถานีสามเสนไม่ครบจำนวน ๓ ขานชาลา ตามที่กำหนดในสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ตามภาคผนวก ค. ของสัญญา กำหนดให้ผู้คัดค้าน ต้องก่อสร้างขานชาลาจำนวน ๑ ขานชาลา หรือมากกว่า เพื่อรองรับระบบรถไฟตามสถานีต่าง ๆ ซึ่งระบบรถไฟในเส้นทางสายเหนือจะมีจำนวน ๓ ราย คือ รายซ้ายและรายขวาสำหรับรถไฟ โดยสาร และรายกลางสำหรับรถไฟบรรทุกสินค้าซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีขานชาลาสำหรับ รายกลางทุกสถานี คงมีเฉพาะในสถานีที่จะมีการรับ-ส่งสินค้า ดังนั้น เมื่อบริเวณสถานีสามเสน ไม่มีความจำเป็นต้องมีขานชาลาเพื่อรับ-ส่งสินค้าในรายกลาง อีกทั้งมีพื้นที่จำกัดและน้อยกว่า ตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งน้อยกว่าพื้นที่บริเวณสถานีดอนเมืองเป็นอย่างมาก อันเป็นผล มาจากการที่ผู้ร้องทั้งสองปฏิบัติผิดสัญญาโดยส่งมอบพื้นที่ไม่ตรงตามสัญญา การที่ผู้คัดค้าน ไม่สามารถออกแบบและก่อสร้างบริเวณสถานีสามเสนให้ออกมาเป็นจำนวน ๓ ขานชาลา ดังเช่นสถานีดอนเมืองได้ จึงไม่ได้เป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ส่วนประเด็นการกำหนดขนาด และความกว้างของช่องทางและไหล่ทางซึ่งผู้ร้องทั้งสองอ้างว่าผู้คัดค้านออกแบบช่องทาง และไหล่ทางไม่เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมทางหลวงและขนส่งแห่งอเมริกา (AASHTO) ตามที่ ได้กำหนดในสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ตามภาคผนวก จ. ของสัญญา กำหนดให้มาตรฐานการออกแบบท้ายนี้จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นเหมาะสม ของพื้นที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร โดยมีได้กำหนดให้ใช้มาตรฐานใดเป็นการเฉพาะ



และมาตรฐาน AASHTO ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้อย่างกว้าง ๆ สำหรับผู้ใช้เส้นทางจราจรเท่านั้น ผู้คัดค้านจึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และสำหรับประเด็นการออกแบบเส้นทางบริเวณ NASA Night Club ที่ผู้ร้องทั้งสองอ้างว่า ผู้คัดค้านออกแบบไม่ตรงตามแนวเส้นทางตามแบบที่ต้องเป็นเส้นโค้ง คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า เหตุที่ผู้คัดค้านไม่สามารถออกแบบเส้นทางเป็นแนวเส้นตรงได้ เนื่องจากผู้ร้องทั้งสองได้อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าทำประโยชน์โดยกีดขวางเส้นทางสัมปทาน การออกแบบแนวเส้นทางบริเวณ NASA Night Club เป็นแนวเส้นตรงจึงเกิดจากข้อจำกัดด้านอุปสรรคซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้ร้องทั้งสอง ไม่ใช่ความผิดของผู้คัดค้าน นอกจากนี้ ประเด็นการยกเลิกสถานีรังสิตเดิมและได้ย้ายการก่อสร้างสถานีรังสิตใหม่ออกไปทางเหนืออีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จากจุดสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเดิม นั้น คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า การย้ายสถานีรังสิตออกไปเป็นความประสงค์ของผู้ร้องทั้งสองเพื่อให้การก่อสร้างเส้นทางสัมปทานสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยตามสัญญาสัมปทานเดิมผู้คัดค้านมีหน้าที่จะต้องสร้างจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีรังสิตเดิม ส่วนประเด็นการขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาออกไปนั้น คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า การที่ผู้ร้องทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการออกแบบและก่อสร้างได้ตามแผนดำเนินการเมื่อความล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้ร้องทั้งสอง รวมทั้งเกิดจากการที่ผู้คัดค้านไม่สามารถเข้าครอบครองพื้นที่สัมปทานได้ ระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละระยะจึงขยายออกไปเท่ากับระยะที่ล่าช้าตามสัญญาข้อ ๑๐.๒ ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ฝ่ายผิดสัญญา นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนหลักสำหรับโครงการขั้นที่ ๑ (ระยะที่ ๑ ถึงระยะที่ ๓) ซึ่งผู้ร้องทั้งสองได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบผลการอนุมัติดังกล่าว และแจ้งต่อผู้คัดค้านว่ากำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อเสนอของผู้คัดค้านที่ได้รับอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ใช้เป็นกำหนดระยะเวลาก่อสร้างใหม่แทนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างเดิมที่กำหนดไว้ตามสัญญา จึงไม่ถือว่าผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญาอีกเช่นกัน

เมื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นข้อโต้แย้งของผู้ร้องทั้งสองตามประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ล้วนแต่มีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและการปรับใช้กฎหมายและข้อสัญญาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยว่า คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ปรากฏเหตุที่กฎหมายให้อำนาจศาลที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนนี้ได้เช่นกัน



พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ โดยให้ผู้ร้องทั้งสอง ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๑-๒๒๓/๒๕๖๒)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๙. กรณีอื่นๆ

การรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ทำภาพถ่าย แผนที่ การยึดไว้ซึ่งสิ่งของเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาตามอำนาจหน้าที่แล้ว แม้ในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวพนักงานสอบสวนจะไม่ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุและทำการยึดรถยนต์ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ไม่อาจถือได้ว่าพนักงานสอบสวนละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเปอร์โยต์ หมายเลขทะเบียน สอ ๖๖๖๕ กรุงเทพมหานคร อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเนื่องมาจากการที่ร้อยตำรวจโท ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และพันตำรวจโท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและไม่ดำเนินการยึดรถยนต์คันดังกล่าวคืนจากผู้ไม่มีสิทธิครอบครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ดำเนินการทางวินัยเพื่อมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการทางวินัยเพื่อมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๓๑^๑ และมาตรา ๑๓๒^๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว เห็นได้ว่า พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็น



เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ทำภาพถ่าย แผนที่การยึดไว้ซึ่งสิ่งของ นั้น เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ด้วยเหตุนี้ เมื่อการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไปตรวจที่เกิดเหตุและทำการยึดรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหา การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ไปตรวจที่เกิดเหตุและไม่ดำเนินการยึดรถยนต์ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการสอบสวนตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีตามสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๑๗๙๗/๒๕๕๕ ประกอบด้วยบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้กล่าวหา บันทึกคำให้การของนาย อ. นางสาว ก. นางสาว ณ. นาง ส. ในฐานะผู้ต้องหา และบันทึกคำให้การของพันจ่าอากาศเอก ป. และบุคคลอื่นในฐานะพยาน บัญชีทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาหลักทรัพย์หรือรับของโจร บันทึกการตรวจยึด ภาพถ่ายยืนยันผู้ต้องหาและภาพถ่ายรถยนต์ของกลาง อันเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหา และเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพนักงานสอบสวนละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งยังไม่แน่อนว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการยึดรถยนต์ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว รถยนต์คันดังกล่าวจะไม่ถูกน้ำท่วมจนได้รับ

พยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทำภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจำลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคือบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้

(๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จำเป็นต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือว่าได้นำปฏิบัติตามหมาย

(๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมามากกว่าไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓)



ความเสียหาย การที่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงมิใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ไปยึดรถยนต์ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้กระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๖/๒๕๖๑)



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

๒.๑ วินัย

กรณีที่ข้อเท็จจริงในคดีอาญาและคดีปกครองมีประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกันว่า การตรวจพบสิ่งของต้องห้ามที่ส่งมาในพัสดุไปรษณีย์โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับนั้น ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวหรือไม่ เมื่อคดีอาญา ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการส่งโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์อันเป็นสิ่งของต้องห้าม จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีนี้จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย อันถือว่าเป็นผู้มีความผิดที่จะถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ขังเดี่ยวลดชั้น และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองไผ่ ต่อมา นาย ส. และนาย ก. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์เรือนจำกลางคลองไผ่ร่วมกันเปิดพัสดุไปรษณีย์ของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมาจากบุตรของผู้ฟ้องคดี ผลการเปิดตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์พบโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด จำนวน ๒ เครื่อง ที่ชาร์ตโทรศัพท์ที่ดัดแปลง จำนวน ๒ เครื่อง และซิมการ์ดโทรศัพท์อีกจำนวน ๕ อัน ซุกซ่อนอยู่ในหนังสือเก็งข้อสอบเข้าตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์จึงยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาพยายามลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจำ ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าเห็นควรลงโทษผู้ฟ้องคดีและแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงโทษขังเดี่ยวผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ เดือน ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นดีมาก และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดี



อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยกอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้อง ต่อศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่มีการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่ามี การชุกซ่อน สิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจำและมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหา พยายามลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ เข้ามา ภายในเรือนจำ ซึ่งประเด็นแห่งคดีในคดีอาญาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกับคดีนี้ว่า ผู้ฟ้องคดี มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบจากการตรวจพบสิ่งของต้องห้ามที่ส่งมาในพัสดุไปรษณีย์โดยมีชื่อ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับหรือไม่ และศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่าจำเลย (ผู้ฟ้องคดี) ไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นในการมีคนร้ายชุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในซองพัสดุไปรษณีย์ ก่อนที่จะส่งถึงจำเลย พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอพียงว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง โจทก์ พิพากษายกฟ้อง คดีนี้จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการส่งโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์อื่นเป็น สิ่งของต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ โดยวิธีการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๑^๑ ประกอบกับข้อ ๘^๒ ของข้อบังคับเรือนจำกลางคลองไผ่ ว่าด้วยการรับ-ส่ง พัสดุทางไปรษณีย์ของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นหรือกระทำการ ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย อันถือว่าเป็นผู้มีความผิดที่จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อ ๑๓^๓ ของข้อบังคับ ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙)^๔ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘

^{๑-๓} ข้อบังคับเรือนจำกลางคลองไผ่ ว่าด้วยการรับ-ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๘ ก่อนจะทำการเปิดพัสดุ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบ เมื่อผู้ต้องขังทราบแล้วจะต้องลงลายมือชื่อ ในบันทึกขอรับมอบและเปิดพัสดุตามแบบที่เรือนจำกำหนดขึ้น พร้อมทั้งยินยอมรับผิดชอบต่อการตรวจค้นพบสิ่งของต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ต้องขังติดต่อให้ญาติหรือบุคคลภายนอกส่งสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ หรือสิ่งของที่ไม่ได้ขออนุญาตตามข้อ ๕ โดยวิธีการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นใดให้แก่ตน เป็นอันขาด

ข้อ ๑๓ ผู้ต้องขังซึ่งได้กระทำการโดยฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ถือว่ามีความผิด และจะถูกลงโทษทางวินัย รวมทั้ง จะดำเนินการเกี่ยวกับความผิดในส่วนอื่นด้วย

^๔ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙

ข้อ ๑๒๗ สิ่งของต่อไปนี้ ห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษซึ่งเดียวผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ เดือน ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นดีมาก และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๖๐ วันตามมาตรา ๓๑^๕ และมาตรา ๓๕ (๓)^๖ (๖)^๗ และ (๙)^๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๗)^๙ และข้อ ๑๑๑ (๖)^{๑๐} ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และข้อ ๔ (๑) (ง)^{๑๑} ของกฎกระทรวง

^{๕-๗} พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจำ

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใดหรือหลายสถานดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๓) ลดชั้น

ฯลฯ

(๖) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๙) ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)

ฯลฯ

^{๙-๑๐} กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๗) มีหรือคำสั่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗

ข้อ ๑๑๑ ขังเดี่ยว ฟังกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๖) กระทำการตามข้อ ๑๐๘ (๗)

^{๑๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๔ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกแล้วอาจถูกตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เกินหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สำหรับการกระทำความผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(ง) กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงินหรือสิ่งของต้องห้าม

ฯลฯ



ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓๕/๒๕๖๑)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว

เมื่อบทกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่สภานายความอาศัยเป็นฐานแห่งอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้สมาชิกสภานายความที่ราชอาณาจักสมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดำเนินการจัดอบรม โดยกรณีที่ได้สมัครเข้ารับการอบรมหรือได้รับการอบรมแล้ว ก็ให้สมาชิกสภานายความดำเนินการถอนชื่อหรือไม่ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เป็นเพียงบทบัญญัติให้สภานายความมีอำนาจบริหารงานของสภานายความเป็นการทั่วไปเท่านั้น มิได้ให้อำนาจในการออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภานายความแต่อย่างใด อีกทั้งเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกสภานายความในการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนนอกจากความเห็นของสภานายความเองซึ่งไม่มีผลในทางกฎหมาย ประกอบกับการที่คำสั่งสภานายความดังกล่าวกำหนดว่า สมาชิกสภานายความที่ฝ่าฝืนคำสั่งข้างต้นให้ถือเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่สมเหตุผล เนื่องจาก การฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวก็คือการสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อที่สมาชิกสภานายความจะได้มีความรู้และมีสิทธิเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด การออกคำสั่งที่พิพาทของสภานายความจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพทนายความ โดยได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เป็นทนายความ ประเภทตลอดชีพ ได้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งสภาทนายความ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้สมาชิกสภาทนายความปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความและประธานสภาทนายความจังหวัด ๑๐๘ ศาลจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยให้สมาชิกสภาทนายความทั่วราชอาณาจักรไม่สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ดำเนินการจัดอบรม ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาทนายความที่สมัครเข้ารับการอบรมหรือได้รับการอบรมแล้ว ให้ดำเนินการถอนชื่อหรือไม่ไปขึ้นทะเบียนตามประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรณีสมาชิกสภาทนายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่ง ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศให้พิจารณาคัดชื่อสมาชิกสภาทนายความที่เป็นทนายความอาสาและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสภาทนายความ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ฯ ออกจากทะเบียนการเป็นทนายความอาสาโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทุกโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสภาทนายความ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำสั่งสภาทนายความ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ฯ ออกโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการมีคำสั่งที่พิพาทแต่อย่างใด แม้ว่าตาม (๑) ของบทบัญญัติข้างต้น

^๑ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๗

(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ เว้นแต่กิจการซึ่งมีลักษณะหรือสภาพที่ไม่อาจมอบหมายให้กระทำการแทนกันได้

(๓) ออกข้อบังคับสภาทนายความเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และข้อบังคับว่าด้วย

(ก) การเป็นสมาชิกและการขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ

(ข) การเรียกเก็บและชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

(ค) การแจ้งย้ายสำนักงานของทนายความ

(ง) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

(จ) เรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ หรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาทนายความตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการแต่งตั้ง การบังคับบัญชาการรักษาวินัย และการออกจากตำแหน่งของพนักงานสภาทนายความ



จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจบริหารกิจการของสหภาพความตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๗ ก็ตาม แต่บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นเพียงการให้อำนาจในการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการทั่วไปเท่านั้น มิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการมีคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสหภาพความแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสหภาพความฯ ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการมีคำสั่งในลักษณะนี้ได้ รวมทั้งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า มีเนื้อหาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกสหภาพความในการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีเหตุผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขัดต่อพระราชบัญญัติสหภาพความฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุผลสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เพราะเป็นเพียงแต่ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งไม่ได้มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย อีกทั้ง ตามข้อ ๒. ของคำสั่งดังกล่าวที่กำหนดว่า กรณีสมาชิกสหภาพความผู้มิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ ๑. ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหภาพความฯ มาตรา ๑๒ (๔) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป ก็ไม่สมเหตุผล เพราะการที่สมาชิกสหภาพความฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามข้อ ๑. นั้น ก็คือการสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อตนเองจะได้มีความรู้และมีสิทธิเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งสหภาพความที่ ๒๗/๒๕๕๖ฯ นับแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๒)

๑.๒ เหน็ดบันทึกตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ทันทแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อที่กำหนดห้ามผู้เข้าสอบพกโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมี ให้ปิดเครื่อง แล้ววางในที่ที่กรรมการกำหนด เป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบโดยเป็นการป้องปรามการนำความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการทุจริตการสอบ เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทำลายสมาธิของผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ทำให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้แข่งขันอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน และแม้ข้อปฏิบัติดังกล่าวจะกำหนดด้วยว่า หากตรวจพบว่ามีเสียงหรือพบสัญญาณติดต่อ หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ จะถือว่าเจตนาทุจริตและจะไม่พิจารณาให้คะแนน กรณีก็หาใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดที่ไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้วางสัมภาระไว้ที่จุดที่คณะกรรมการอำนวยความสะดวกได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยได้ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว แต่ไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออก จึงทำให้ระบบนาฬิกาปลุกยังคงทำงานและดังขึ้นระหว่างการสอบ ซึ่งกรณีดังกล่าวมิใช่เสียงสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้าหรือสัญญาณใด ๆ อันเป็นการที่จะสื่อแสดงถึงการกระทำทุจริตในการสอบ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้เข้าสอบอื่นได้ยื่นเสียงโทรศัพท์ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการทำลายสมาธิของผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ หรือทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอันจะทำให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถแข่งขันกันอย่างเสมอภาคเป็นธรรม กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนั้น คำสั่งของหน่วยงานทางปกครองที่ไม่พิจารณาคะแนนสอบในวิชาที่มีเสียงโทรศัพท์ของผู้ฟ้องคดีดังขึ้นโดยอาศัยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงตามเหตุปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบอย่างครบถ้วนรอบด้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย